MAPA

RESIDENCE PIERRE MAS

MARCHE DE TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADES

8 BOULEVARD MARX DORMOY – BRIVE

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
CCP

Date limite de remise des offres :

Lundi 16 mars 2026 à 12h00

Direction Administrative Générale
49 rue Poncelet
BP 414
19311 BRIVE CEDEX
Tel 05 55 87 98 50

MAPA conformément aux dispositions aux dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la Commande Publique

.

INDEX

ARTICLE 1 – OBJET ET DUREE DU MARCHE **3**

1-1 IDENTITE DU POUVOIR ADJUDICATEUR 3
1-2 OBJET 3
1-3 CADRE DE LA CONSULTATION 3
1-4 DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION 3

ARTICLE 2 – DOCUMENTS CONTRACTUELS **3**

2-1 PIECES PARTICULIERES 3
2-2 PIECES GENERALES 4

ARTICLE 3 – DUREE DU MARCHE **4**

ARTICLE 4 – CRITERES D'ATTRIBUTION DU MARCHE **4**

ARTICLE 5 – OPERATIONS DE VERIFICATIONS - DECISIONS APRES VERIFICATIONS **4**

ARTICLE 6 – GARANTIE **4**

ARTICLE 7 – RETENUE DE GARANTIE **4**

ARTICLE 8 – MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX **4**

8-1 REPARTITION DES PAIEMENTS 4
8-2 CONTENU DES PRIX 5

ARTICLE 9 – PAIEMENT- ETABLISSEMENT DE LA FACTURE **5**

9-1 MODE DE REGLEMENT 5
9-2 PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT 5
9-3 INTERETS MORATOIRES 5

ARTICLE 10 – CLAUSES TECHNIQUES **6**

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER **6**

ARTICLE 12 – DOCUMENTS A FOURNIR AVANT SIGNATURE ET AU COURS DE L'EXECUTION DU MARCHE **6**

ARTICLE 13 – PENALITES A LA CHARGE DU TITULAIRE DU MARCHE **6**

ARTICLE 14 – RESILIATION **7**

IL SERA FAIT APPLICATION DU CCAG TRAVAUX **7**

ARTICLE 15 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE **7**

ARTICLE 1 – OBJET ET DUREE DU MARCHE

1-1 Identité du pouvoir adjudicateur

BRIVE HABITAT représenté par : Monsieur le Directeur Général de BRIVE HABITAT

1-2 Objet

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières concernent les prestations ci-dessous désignées :

Travaux de ravalement de façades - 8 Boulevard Marx Dormoy – Résidence Pierre Mas - Brive

1-3 Cadre de la consultation

La procédure de passation est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions du Code de la Commande Publique - Articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° et à l'article R2113-4 pour les marchés à tranche optionnelle.

Brive Habitat se réserve le droit de négocier.

Une visite sur site est possible, mais non obligatoire, les candidats peuvent prendre contact par mail avec dsissoko@brivehabitat.fr ou au 06.86.55.33.54

1-4 Décomposition de la consultation

Lot unique

Tranche Ferme : nettoyage des façades et mise en peinture des Gardes Corps
Tranche optionnelle : Lasurage local Poubelles

Le délai d'affermissement de la tranche optionnelle est de 3 mois à compter de la réception de la tranche ferme. Il n'y aura pas d'indemnité en cas de non-affermissement de la tranche optionnelle.

ARTICLE 2 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

2-1 Pièces particulières

Les pièces contractuelles désignées ci-dessous, qui constituent le marché, prévalent sur les autres dans l'ordre suivant :

- L'acte d'engagement et ses éventuelles annexes,
- Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (programme travaux)
- Le mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution du contrat
- Le DPGF ou devis

Autres documents fournis :

- Estimatif superficie

2-2 Pièces générales

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021.
- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)

Les pièces générales sont réputées connues du prestataire.

ARTICLE 3 – DUREE DU MARCHE

Le délai des travaux est de 6 mois, date prévisionnelle de début de chantier le 2ème trimestre 2026
L'entreprise doit proposer à Brive Habitat un planning de réalisation de travaux.

ARTICLE 4 – CRITERES D'ATTRIBUTION DU MARCHE

1-Prix des prestations	**50 %**
2-Valeur technique	**50 %**
Sous -critère A : Contrainte d'exécution des travaux et solutions (prise en compte site occupé)	*30 %*
Sous-Critère B : Mesures prévues pour assurer la santé et la sécurité du chantier	*20 %*

ARTICLE 5 – OPERATIONS DE VERIFICATIONS - DECISIONS APRES VERIFICATIONS

Le titulaire sera pleinement responsable des dégâts occasionnés pendant l'exécution de ses prestations, de tout accident qui pourrait survenir à des tiers, objets ou ouvrages.
En cas de dommage, il doit aviser son donneur d'ordre immédiatement afin de procéder aux constations et à la démarche à mettre en œuvre.
Il prendra à sa charge les frais correspondants à la réparation du préjudice s'il en est responsable.

ARTICLE 6 – GARANTIE

La période de garantie est de 1 an.

ARTICLE 7 – RETENUE DE GARANTIE

Sans objet.

ARTICLE 8 – MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

8-1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé au titulaire.

8-2 Contenu des prix

Les prix unitaires sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres.

Les prix sont fermes et actualisables suivant la formule : P=P0xIn-3/I0

I étant l'index BT 01

I0 la valeur de l'index du mois de remise de l'offre

n le mois de l'ordre de service

Les clauses du CCAG sont applicables à ce marché.

ARTICLE 9 – PAIEMENT- ETABLISSEMENT DE LA FACTURE

9-1 Mode de règlement

Le paiement sera effectué par d'un virement dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture

9-2 Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement sont établies sur la base d'une facture établie au nom de BRIVE HABITAT qui, outre les mentions légales, porte les renseignements suivants :

- Le nom ou la raison sociale du créancier ;
- Le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
- Le numéro du compte bancaire ou postal tel que précisé dans l'acte d'engagement ;
- Le numéro du marché ;
- La date d'exécution des prestations ;
- La nature des prestations exécutées ;
- La désignation de l'organisme débiteur ;
- Le montant hors taxe ;
- Le montant total TTC ;
- La date de facturation.

Nota : En cas de changement de compte ou d'information bancaire, le titulaire du marché s'engage à transmettre dans les meilleurs délais un nouveau RIB à BRIVE HABITAT.

9-3 Intérêts Moratoires

Le défaut de paiement dans le délai imparti, fait courir de plein droit et sans autre formalité préalable, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux de refinancement appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à ses opérations principes de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage.

ARTICLE 10 – CLAUSES TECHNIQUES

Voir le CCTP

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux judiciaires français sont seuls compétents.

La monnaie de comptes du marché est l'EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé en cas de variation de change.

Tous les documents y compris les factures, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S'ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en France, il facturera ses prestations hors taxes et aura droit à ce que l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

ARTICLE 12 – DOCUMENTS A FOURNIR AVANT SIGNATURE ET AU COURS DE L'EXECUTION DU MARCHE

Préalablement à la signature du marché, le titulaire du marché fournira les documents prévus aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail.

ARTICLE 13 – PENALITES A LA CHARGE DU TITULAIRE DU MARCHE

Pénalités pour absence aux rendez-vous/réunions (50 euros)
Retenue pour non-respect des délais (30 euros/jour de retard)
Prestations non réalisés (150 euros)
Non remise en état, nettoyage, déchets, mise en décharge 24 h pour remettre en état delà 50 euros/jour de retard
Pénalité de 50 € par document et par jour de retard dans la présentation des documents demandés
Pénalités pour travail dissimulé (2% du montant TTC du marché)

ARTICLE 14 – RESILIATION

Il sera fait application du CCAG travaux

ARTICLE 15 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE

En cas de litige résultant de l'application de clauses du présent marché, le tribunal compétent sera celui du siège social de BRIVE HABITAT.

Instance chargée des procédures de recours :
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Limoges
1 Cours Vergniaud
87000 LIMOGES

Téléphone : 05 55 33 91 55 Télécopie : 05 55 33 91 60
Courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr

Fait à Brive le,

Le Directeur Général,

Jacques VIGNAL